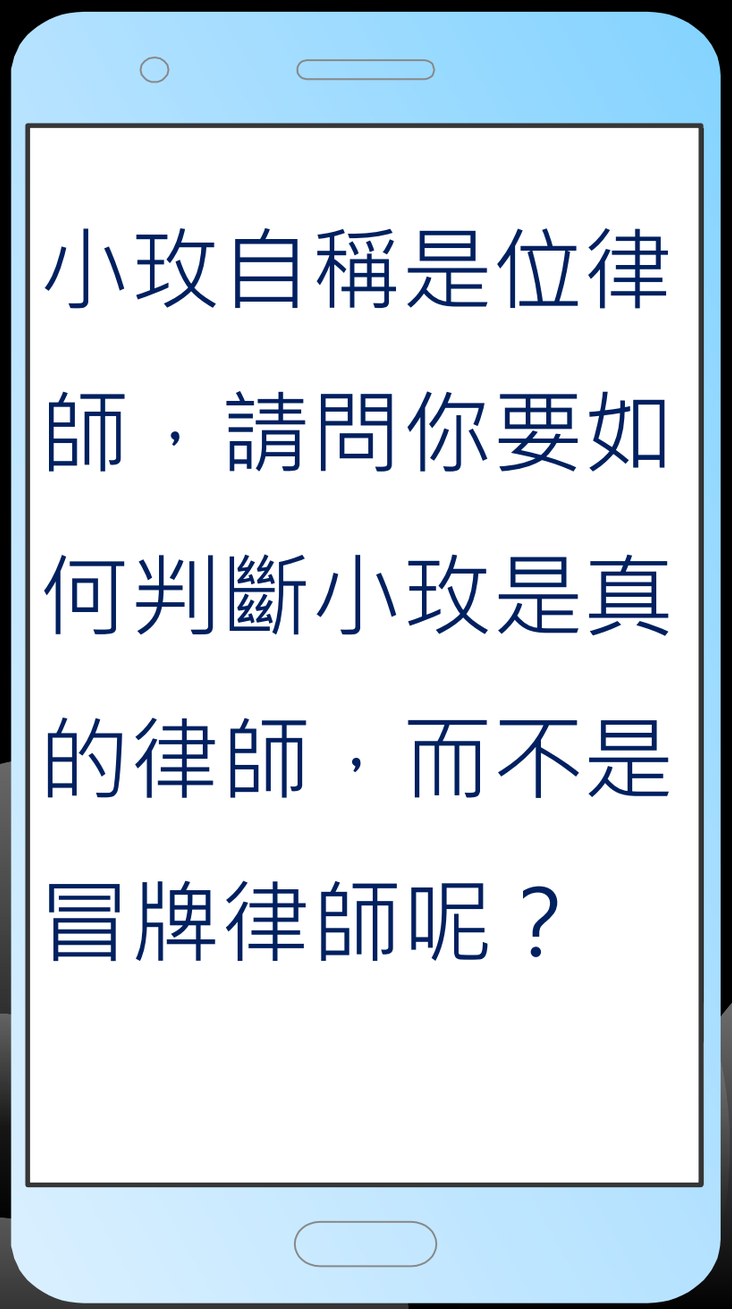
性別平權與生活法律

王俊怡律師
115.10.08

暖身一下～

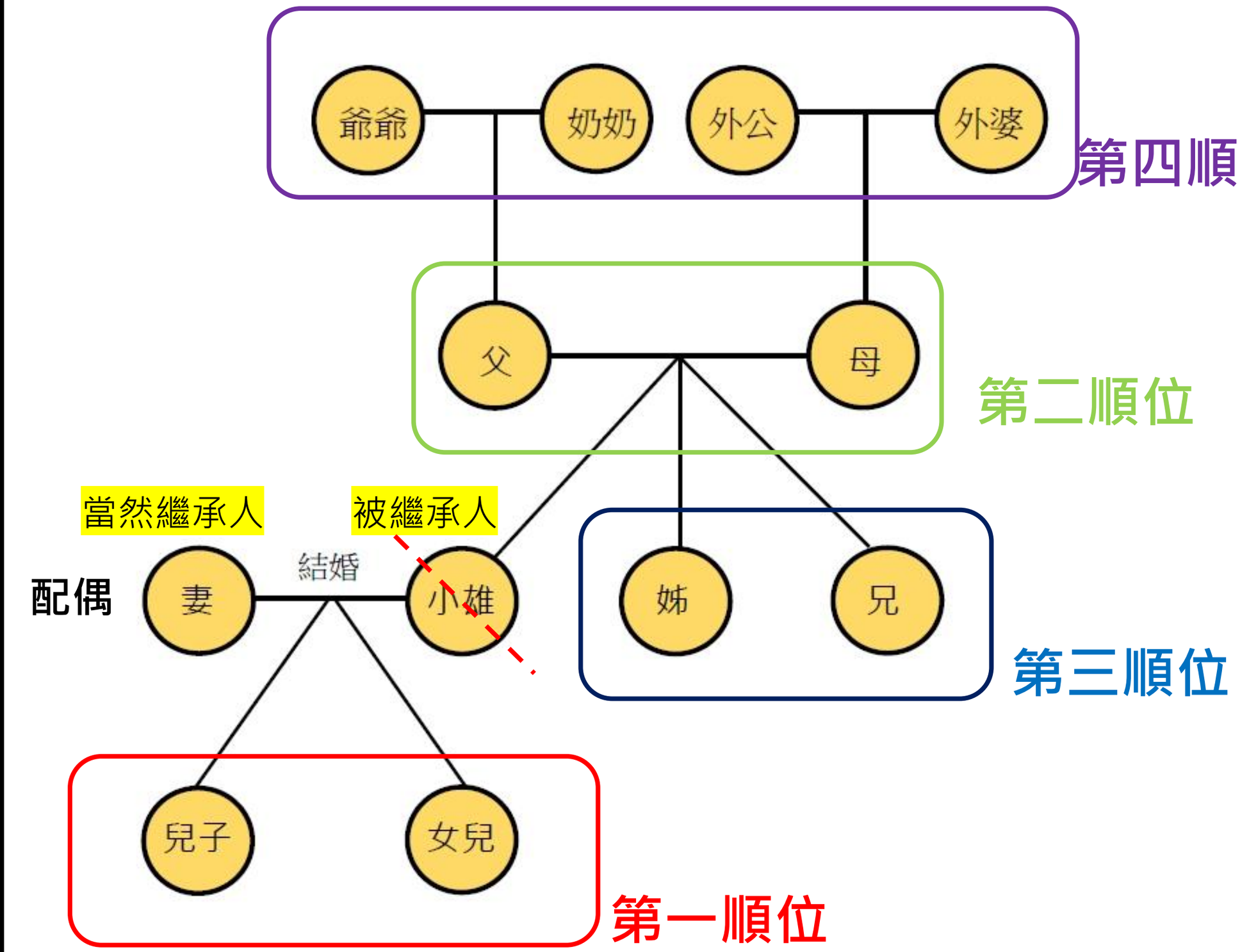


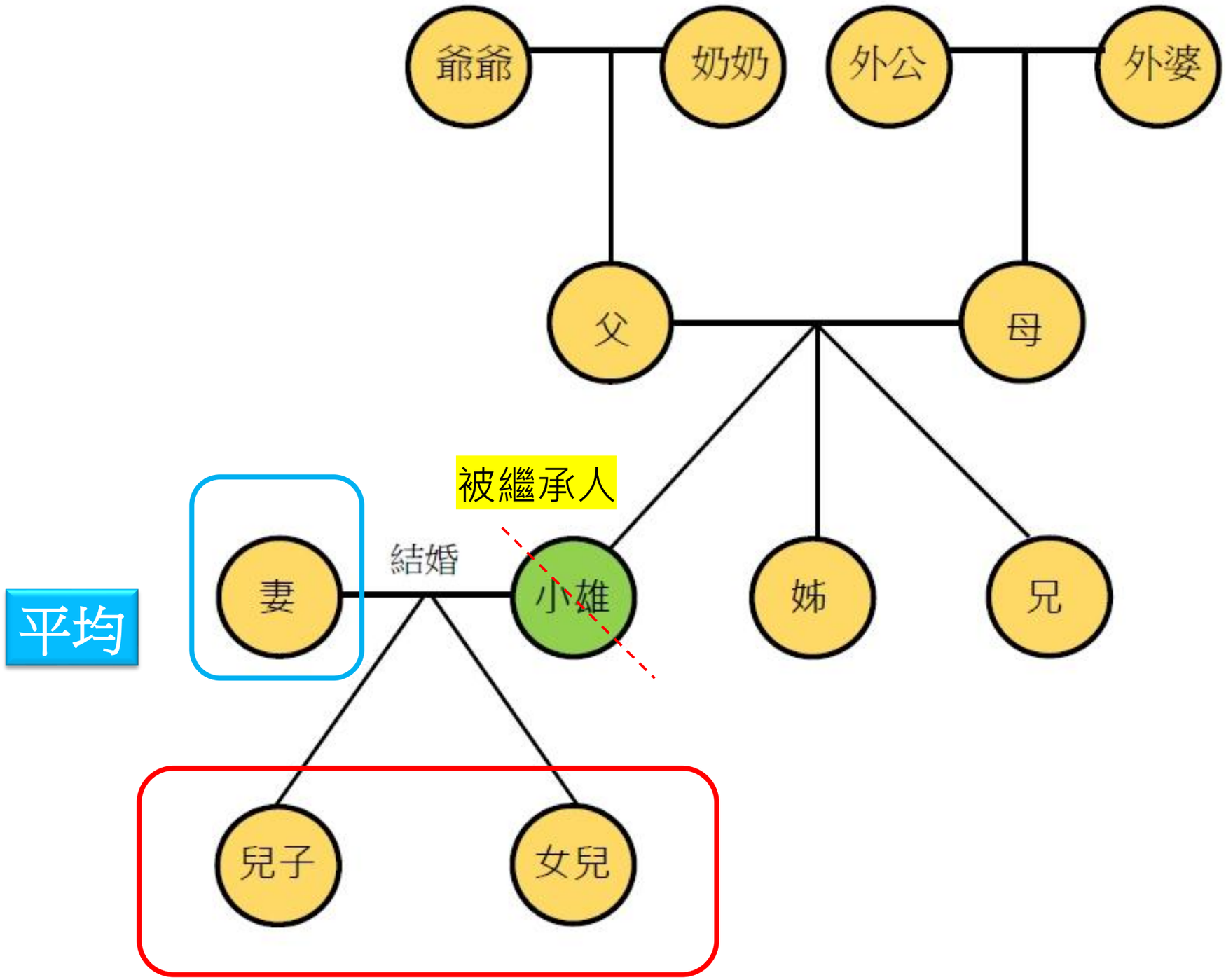
舉手搶答

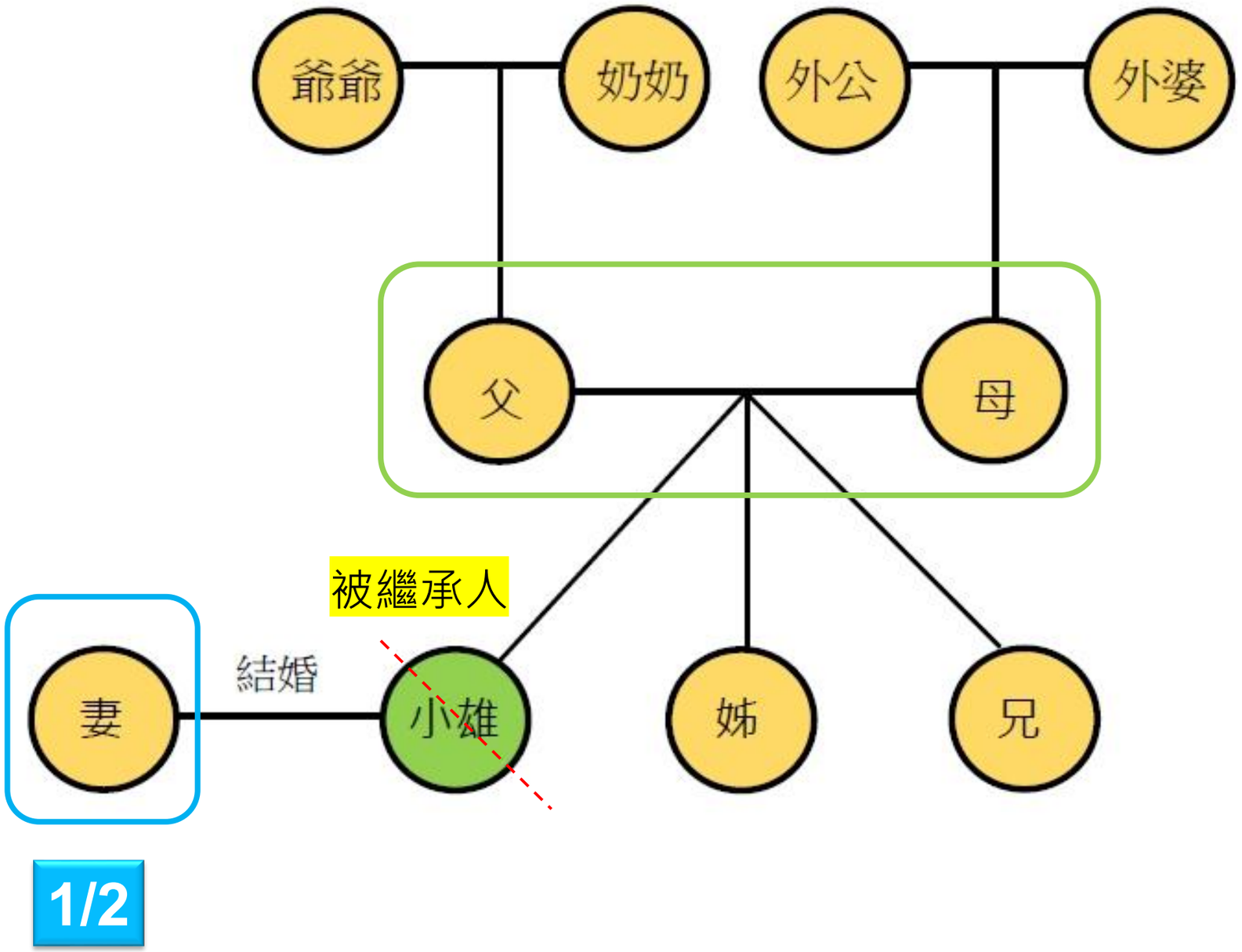
https://lawyerbc.moj.gov.tw/

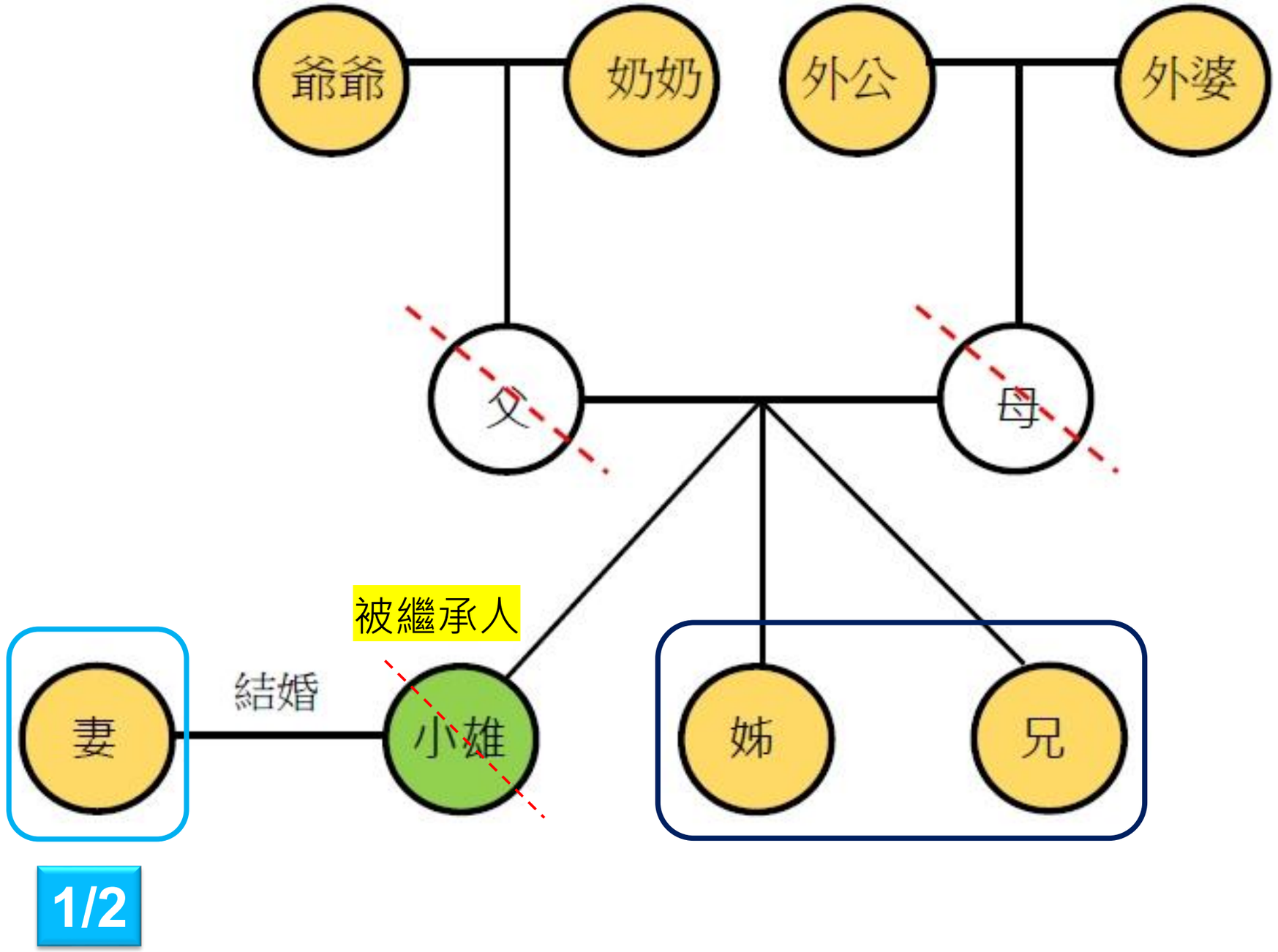


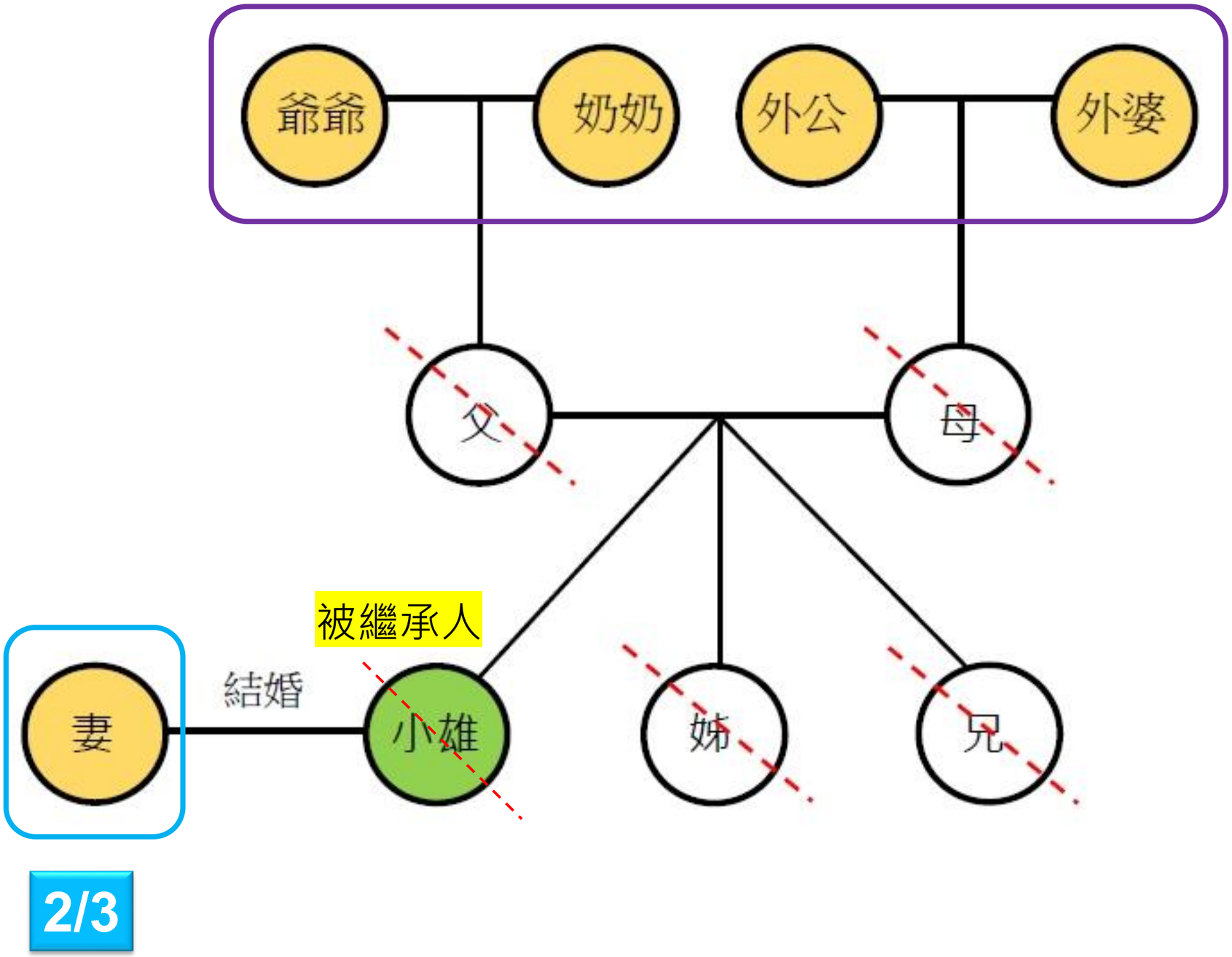
複習繼承順序~


爺爺
奶奶
外公
外婆
第四順位
父
母
第二順位
當然繼承人
被繼承人
配偶
妻
結婚
小雄
姊
兄
第三順位
兒子
女兒
第一順位


爺爺
奶奶
外公
外婆
父
母
被繼承人
結婚
妻
小雄
姊
兄
平均
兒子
女兒

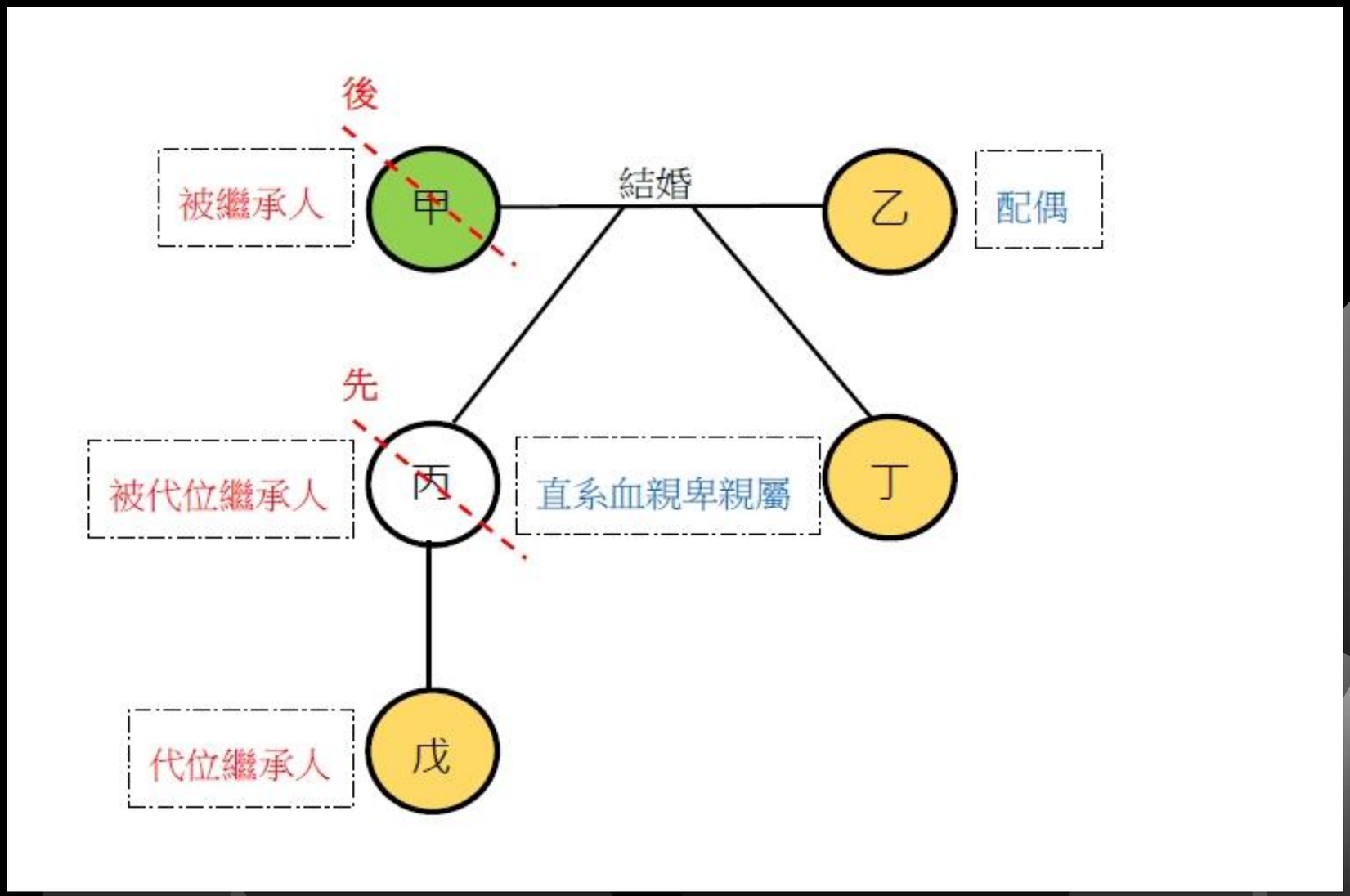

爺爺
奶奶
外公
外婆
父
母
被繼承人
妻
結婚
小雄
姊
兄
1/2


爺爺
奶奶
外公
外婆
父
母
被繼承人
結婚
妻
小雄
姊
兄
1/2


爺爺
奶奶
外公
外婆
父
母
被繼承人
結婚
妻
小雄
姊
兄
2/3

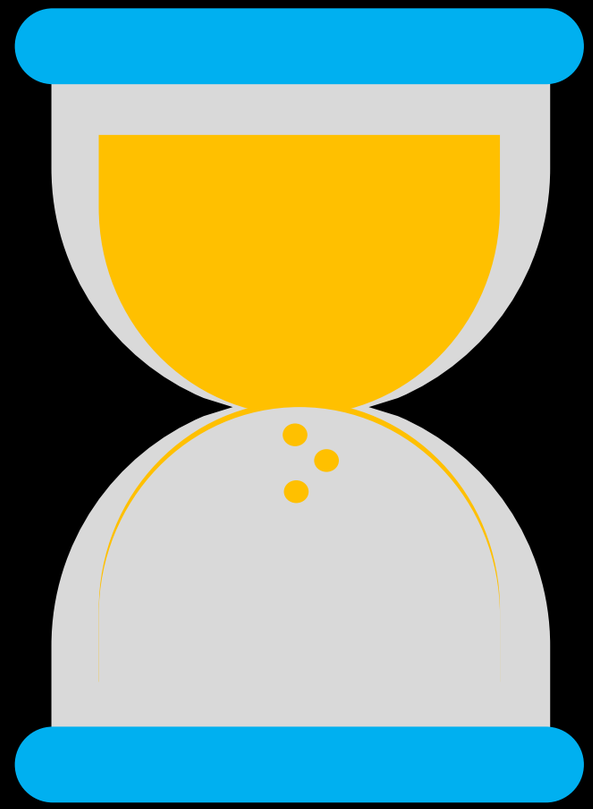
代位繼承

- 第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。（民法§ 1140）
- 圖示

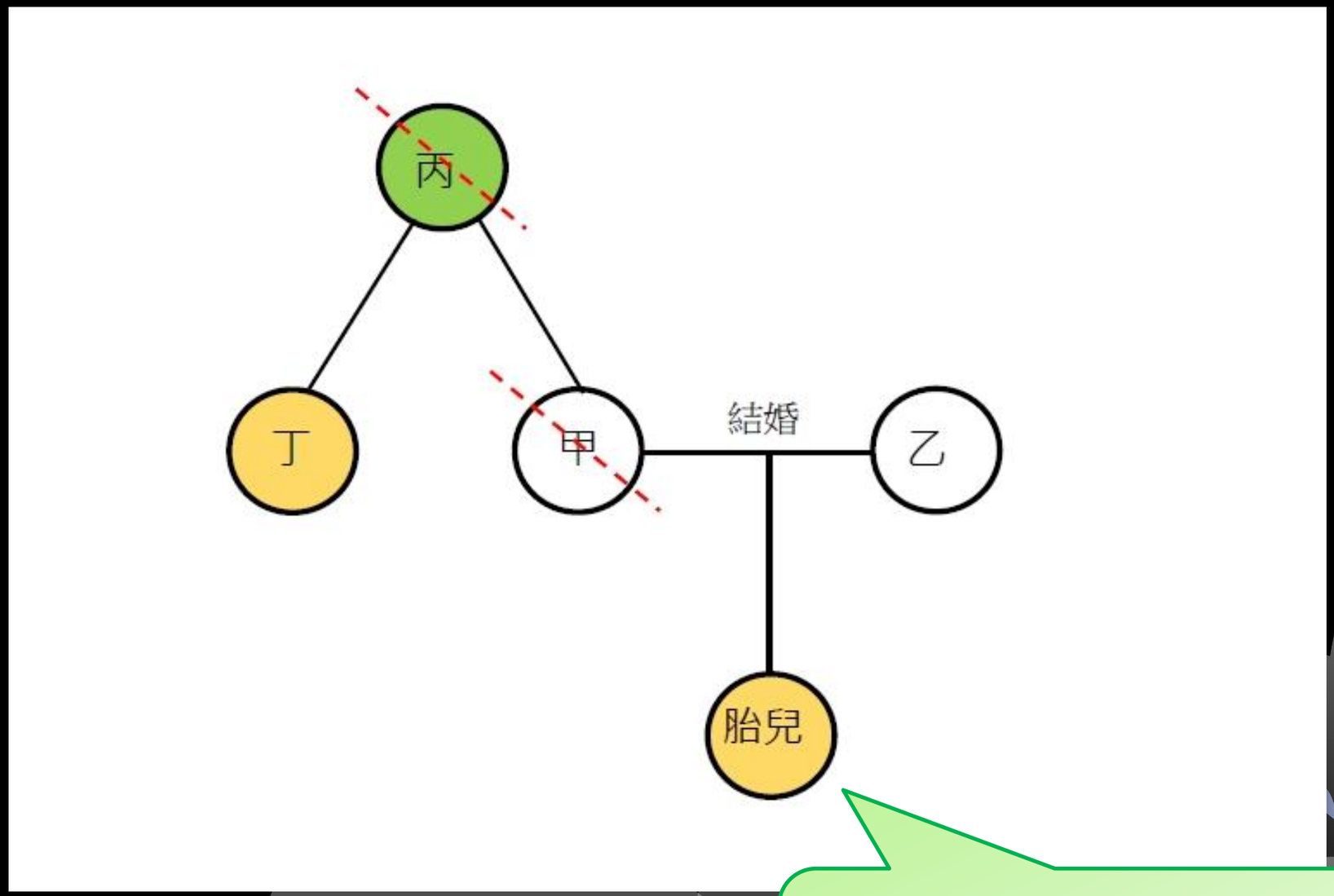


甲男乙女結婚，乙懷有身孕，甲不幸因公殉職。甲的父親丙因過度悲傷，不久後生病死亡，留有遺產2千萬元。

甲的弟弟丁主張丙之遺產由其全部繼承，請問丁的主張有無理由？



Ans：NO



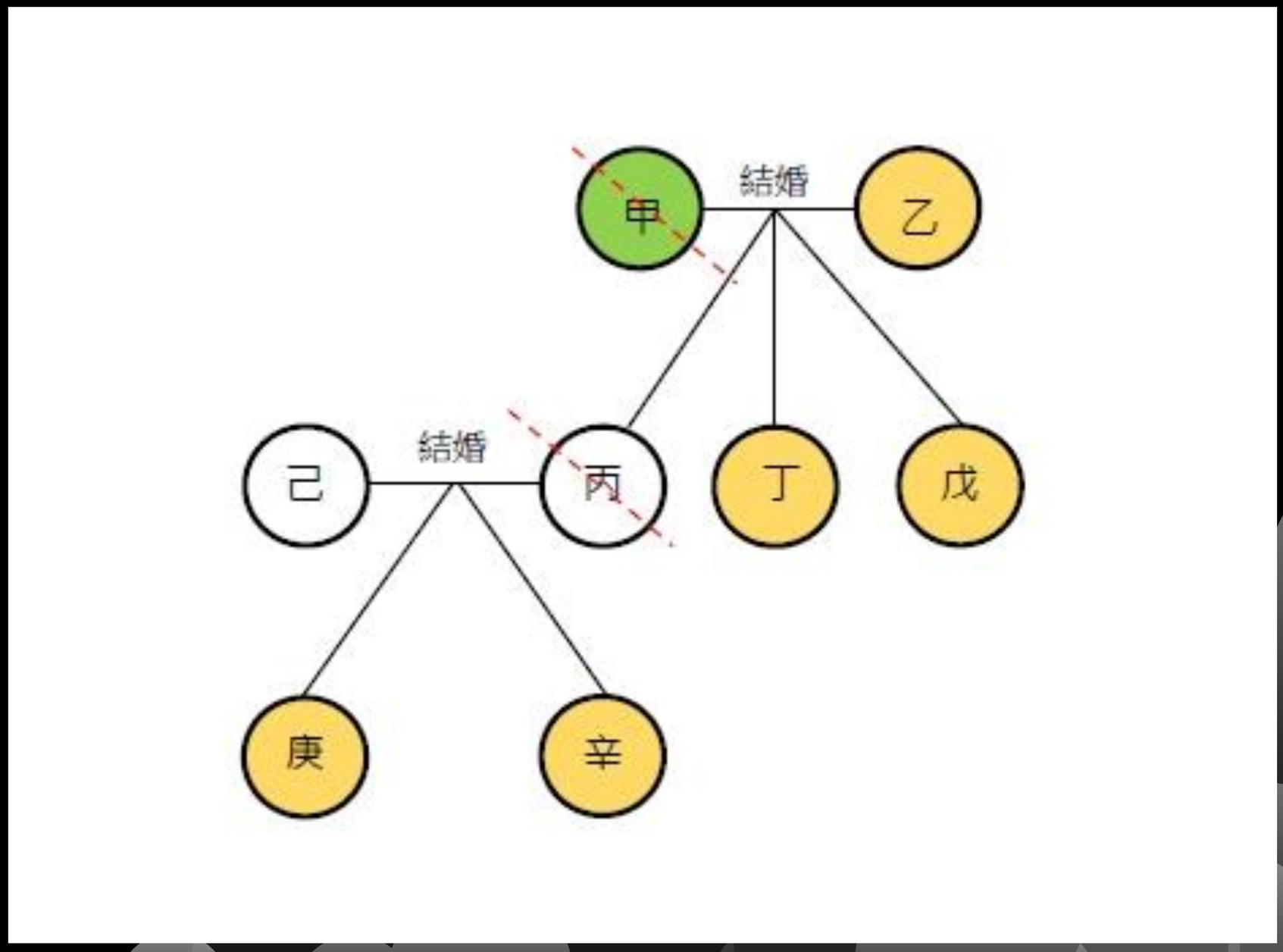
關於胎兒利益之保護，
依民法§7視為既已出生。

甲、乙為夫妻，有子女丙、丁、戊。丙與己結婚，有子女庚、辛。丙因意外死亡，不久後甲因病死亡。

請問甲的遺產應由何人繼承？

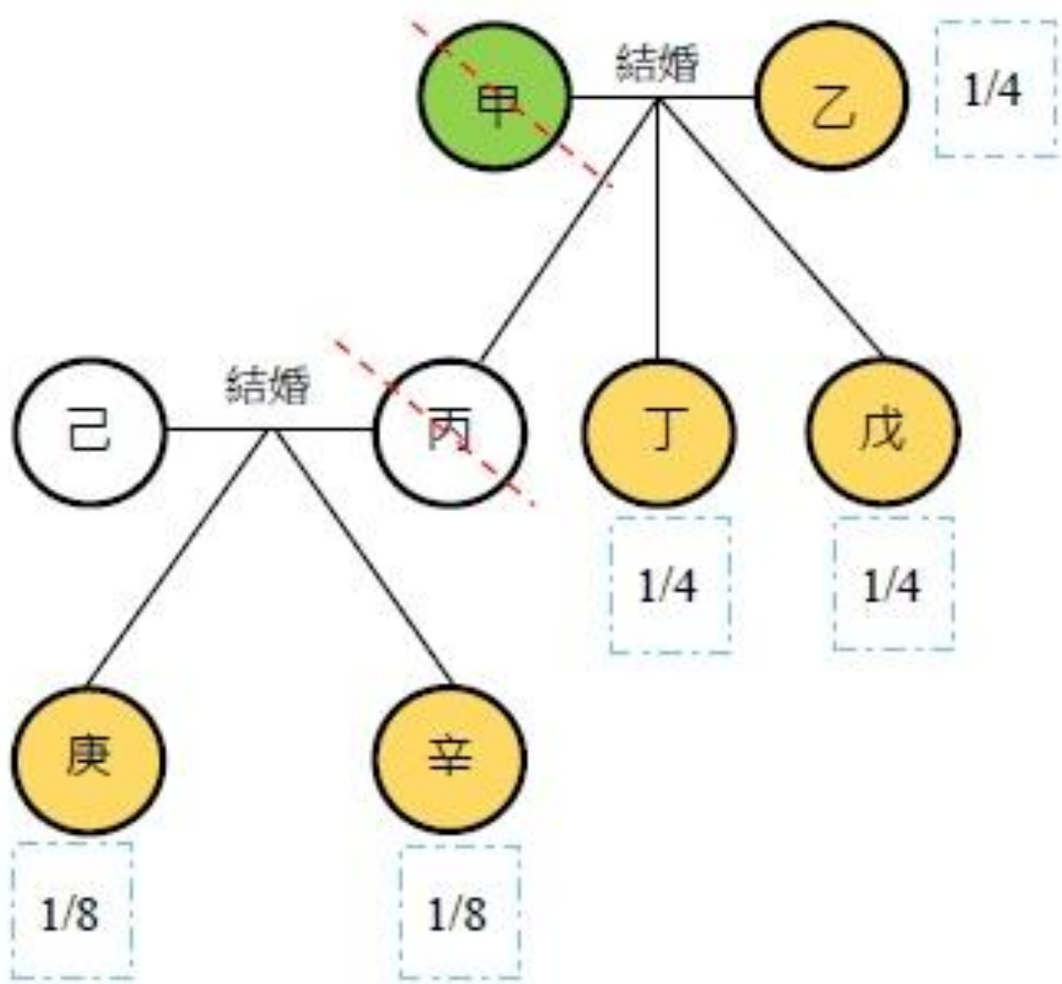
動手畫畫看

Ans：乙、丁、戊、庚、辛



承上題，請問各繼承人應繼分為何？

Ans：



甲、乙為夫妻，膝下無子。甲有兄弟丙、丁、戊三人。甲的父母都已過世。

甲因車禍死亡，弟弟戊依法向法院拋棄繼承。請問甲的遺產應如何繼承？

舉牌搶答

A）乙單獨繼承全部。

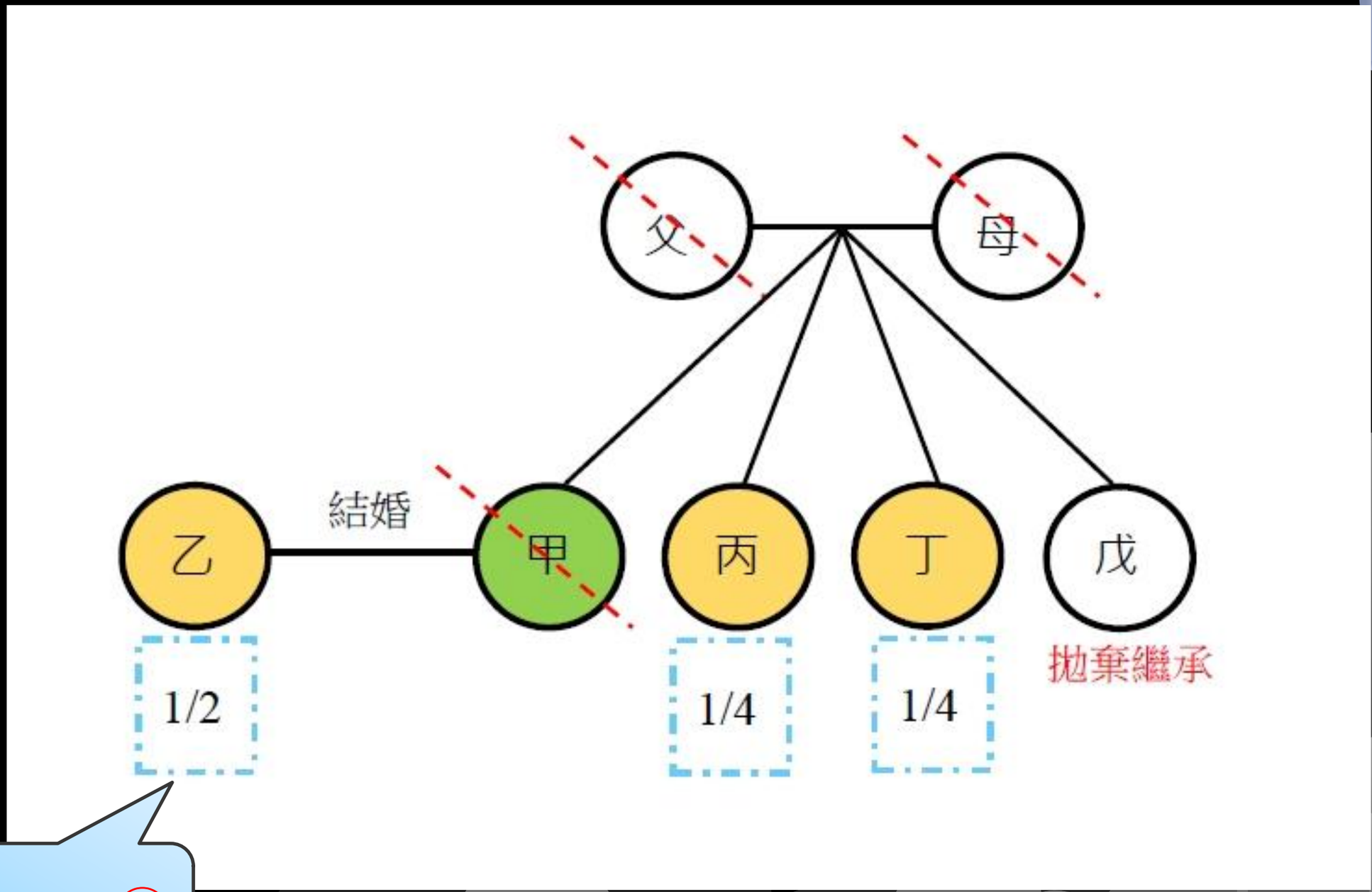
B）乙、丙、丁應繼分各1/3。

C）乙應繼分1/2，丙、丁應繼分各1/4。

D）乙應繼分2/3，丙、丁應繼分各1/6。

答對加**2,000**分

Ans：C



民法§1144②

喪失繼承權

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

2　前項第二款至第四款之規定，如經被繼承人宥恕者，其繼承權不喪失。

喪失繼承權

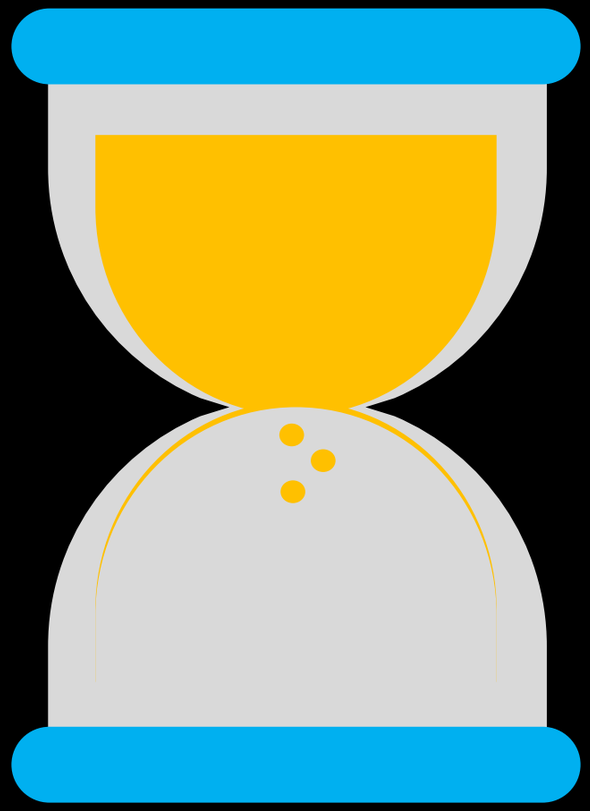
- **絕對失權**：民法§1145Ⅰ①

- **相對失權**：民法§1145Ⅰ②③④

  →「宥恕」民法§1145Ⅱ

- **表示失權**：民法§1145Ⅰ⑤

甲、乙為夫妻，有子女丙、丁，丙、丁均未婚無子女。某天，丙與甲爭吵，丙竟持刀殺甲，甲未死，而丙被判刑。5年後，甲、乙、丁因空難同時死亡。請問丙對何人喪失繼承權？

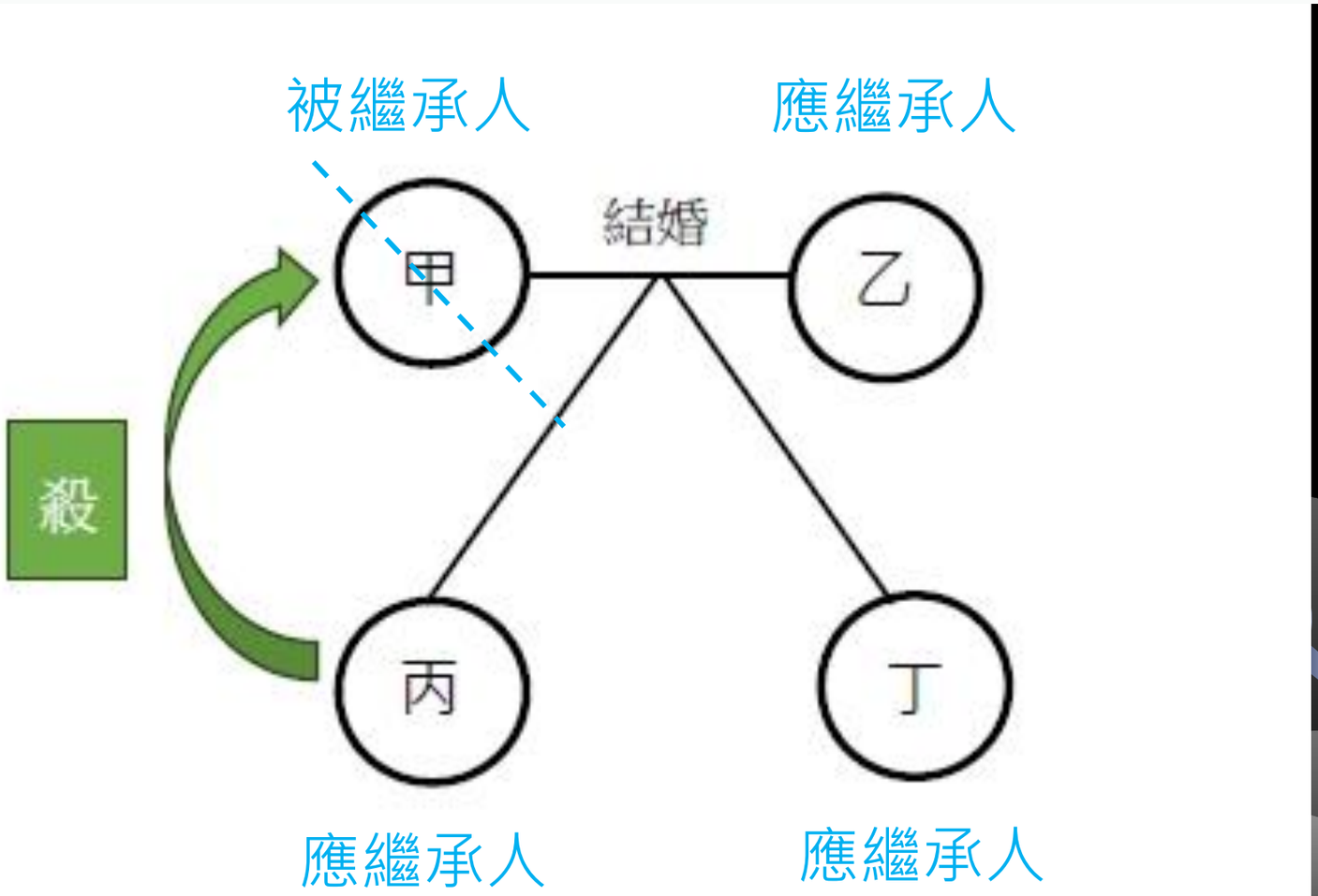


答對加**2,000**分

Ans：甲、乙、丁

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

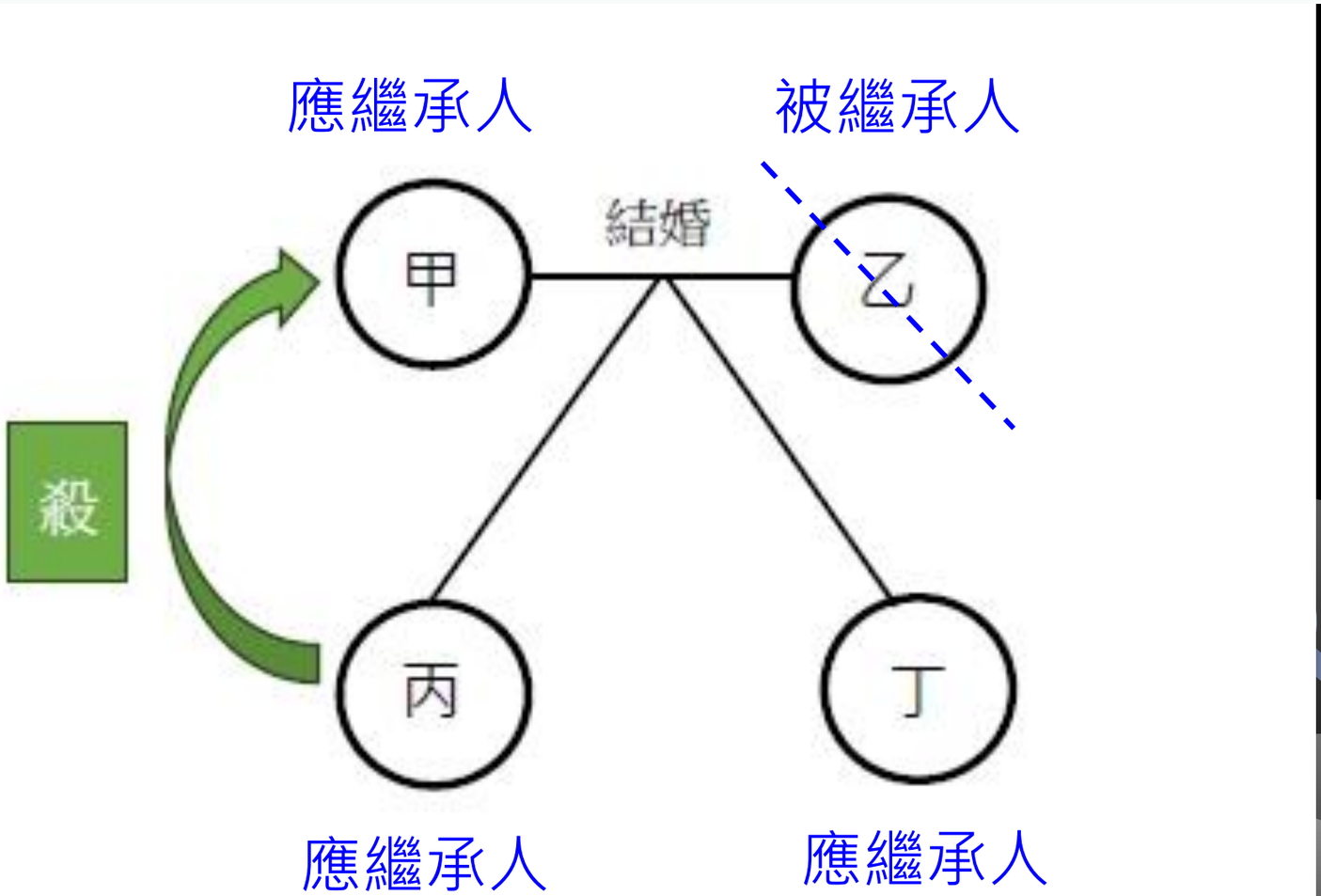
一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。



Ans：甲、乙、丁

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

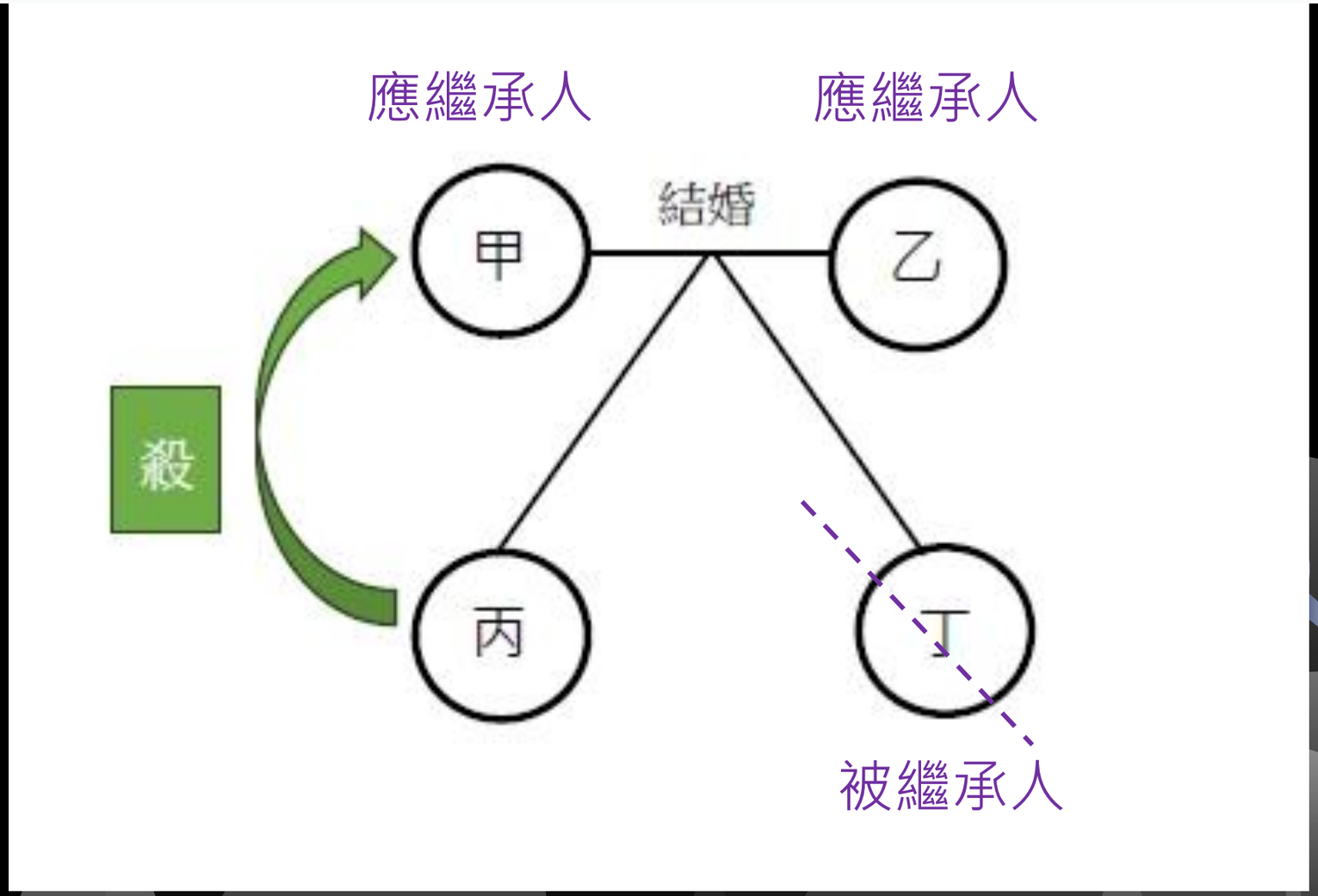
一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。



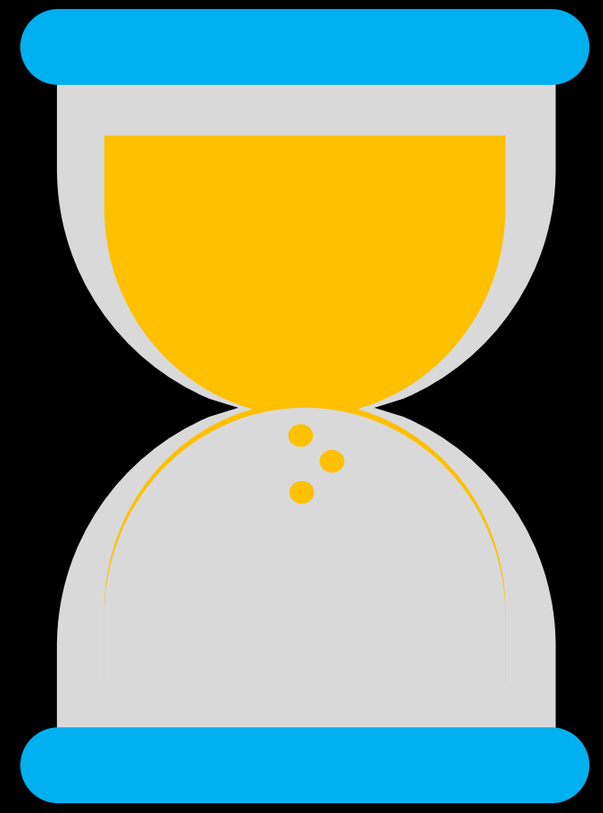
Ans：甲、乙、丁

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。



甲、乙為夫妻，有子女丙、丁，丙有一子戊。某天丙與甲爭吵，丙持刀殺甲，甲未死，而丙被判刑。5年後，乙過世，請問乙的遺產應由何人繼承？



A）甲、丙、丁

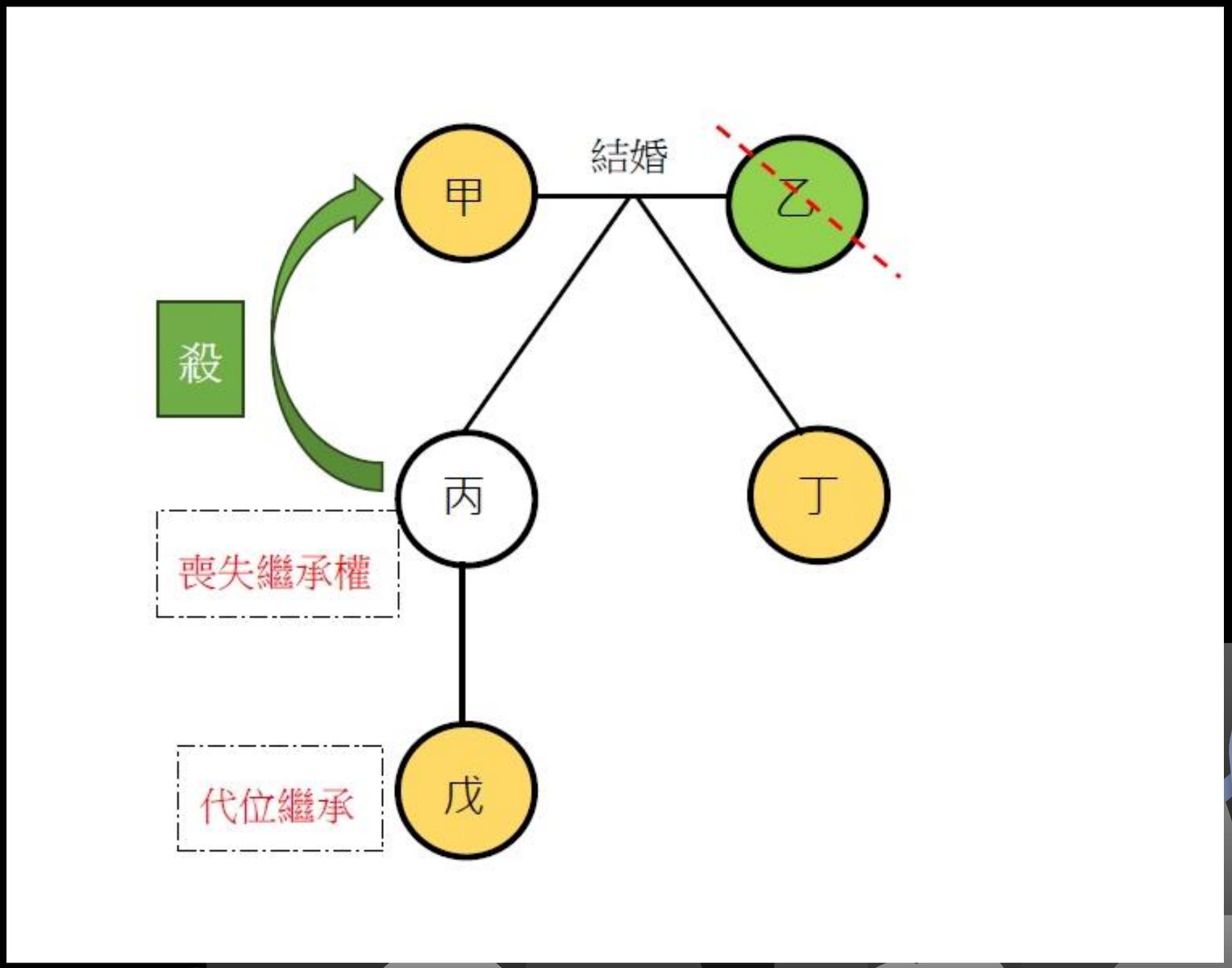
B）甲、丁、戊

C）丙、丁

D）丁、戊

答對加2,000分

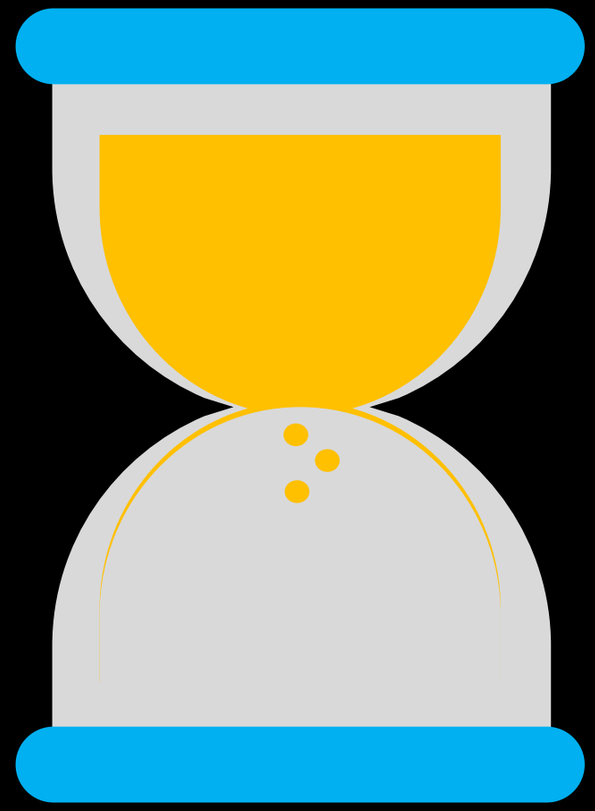
Ans：B



甲中年喪妻，有子女乙、丙、丁。

乙曾脅迫甲立遺囑遺贈乙1千萬元。丙在甲死亡後，將甲的部分遺產予以隱匿。

請問甲的遺產應由誰繼承？



A）丁單獨繼承

B）乙、丁共同繼承

C）丙、丁共同繼承

D）乙、丙、丁共同繼承

答對加3,000分

Ans：C

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

2　前項第二款至第四款之規定，如經被繼承人宥恕者，其繼承權不喪失。



遺產之繼承

1.繼承之效力

第 1147 條　繼承，因被繼承人死亡而開始。

第 1148 條　1　繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。

2　繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。

繼承之標的

- **得為繼承之標的**
  - 除一身專屬權外，被繼承人一切財產上之權利
  - 占有
  - 非屬被繼承人一身專屬的債務

繼承之標的

- 不得為繼承之標的
  - 一身專屬之權利，例：扶養請求權、贍養費請求權
  - 一身專屬之義務，例：扶養義務、債務之履行與被繼承人之特定知識、技術相結合者

繼承之費用（民法§ 1150）

- 遺產管理費用
- 遺產分割費用
- 遺囑執行之費用
- 喪葬費用

第 1150 條　關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者，不在此限。

遺產酌給請求權

第 1149 條　被繼承人生前繼續扶養之人，應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係，酌給遺產。

遺產酌給請求權（民法§ 1149）

- **立法意旨：**死後扶養
- **要件：**
  - 被繼承人生前繼續扶養之人
  - 請求人不能維持生活而無謀生能力
  - 被繼承人未為相當贈與
- **順序：**

  債權人 > 受酌給請求權人 > 受遺贈人

依我國民法的規定，繼承何時開始？

舉手搶答

A）繼承人向法院提出遺產清冊而開始

B）因繼承人承認繼承而開始

C）被繼承人死亡而開始

Ans：C

舉手搶答

下列何者不得為繼承之標的？

A）借款債務之清償義務

B）因車禍所生之損害賠償義務

C）作曲家之作為義務

Ans：C

遺產管理、執行遺囑之費用，應如何支付？

舉手搶答

A）由遺產中支付

B）由繼承人之固有財產支付

C）由被繼承人之債權人支付

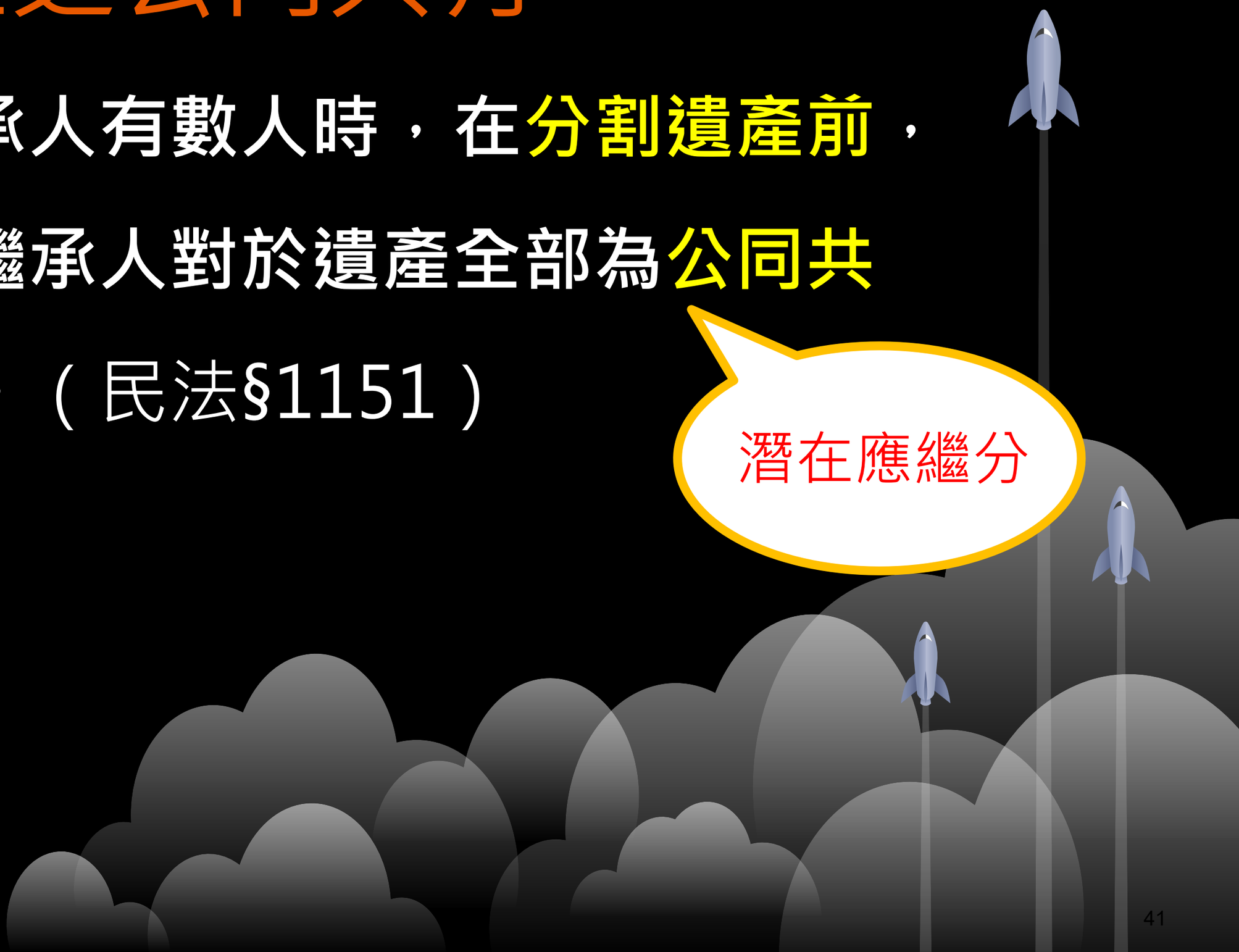
D）由繼承人之債權人支付

Ans：A

2.共同繼承

遺產之公同共有

- 繼承人有數人時，在**分割遺產前**，各繼承人對於遺產全部為**公同共有**。（民法§1151）



[redacted]區[redacted]段0[redacted]-0000地號

列印時間:民國111年[redacted]月[redacted]日[redacted]時[redacted]分　　頁次:000006

0001-011

其他登記事項:（一般註記事項）登記次序３１至３５公同共有８１／３６０

(0018)登記次序:0032

登記日期:民國110年12月15日　　登記原因:繼承

原因發生日期:民國106年03月12日

所有權人:[redacted]

統一編號:[redacted]　　出生日期:民國[redacted]

住　　址:[redacted]

權利範圍:公同共有*******360分之81********　　權狀字號:110新地土字第[redacted]號

當期申報地價:111年01月　　****1,200.0元/平方公尺

前次移轉現值或原規定地價

106年03月　　****7,400.0元/平方公尺

歷次取得權利範圍:公同共有*******360分之81********

相關他項權利登記次序:0001-001　0001-002　0001-003　0001-004　0001-005

0001-006　0001-007　0001-008　0001-009　0001-010

0001-011

其他登記事項:（一般註記事項）登記次序３１至３５公同共有８１／３６０

(0019)登記次序:0033

登記日期:民國110年12月15日　　登記原因:繼承

原因發生日期:民國106年03月12日

所有權人:[redacted]

統一編號:[redacted]　　出生日期:民國[redacted]

住　　址:[redacted]

權利範圍:公同共有*******360分之81********　　權狀字號:110新地土字第[redacted]號

當期申報地價:111年01月　　****1,200.0元/平方公尺

前次移轉現值或原規定地價

106年03月　　****7,400.0元/平方公尺

歷次取得權利範圍:公同共有*******360分之81********

相關他項權利登記次序:0001-001　0001-002　0001-003　0001-004　0001-005

0001-006　0001-007　0001-008　0001-009　0001-010

0001-011

其他登記事項:（一般註記事項）登記次序３１至３５公同共有８１／３６０

遺產之管理、使用收益及處分

- 前條公同共有之遺產，得由繼承人中互推一人管理之。（民法§1152）

- Q：由遺產所生之孳息，歸屬何人？

  共同繼承人

遺產之管理、使用收益及處分

- 遺產之處分，原則上應得共同繼承人全體的同意。
- Q：遺產中有不動產，如何登記？

- 繼承人為二人以上，部分繼承人因故不能會同其他繼承人共同申請繼承登記時，得由其中一人或數人為全體繼承人之利益，就被繼承人之土地，申請為公同共有之登記。其經繼承人全體同意者，得申請為分別共有之登記。

（土地登記規則§120Ⅰ）

[redacted]區[redacted]段[redacted]-0000地號

列印時間：民國109年[redacted]月[redacted]日[redacted]時[redacted]分　　頁次：2

（0004）登記次序：0006
登記日期：民國080年06月04日
原因發生日期：民國079年11月29日
登記原因：繼承
所有權人：[redacted]
統一編號：[redacted]
住　　址：[redacted]
權利範圍：*********15分之1*********
權狀字號：080前狀字第[redacted]號
當期申報地價：109年01月***16,400.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
079年11月　　***13,250.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：*********15分之1*********
其他登記事項：（空白）

（0005）登記次序：0007
登記日期：民國080年06月04日
原因發生日期：民國079年11月29日
登記原因：繼承
所有權人：[redacted]
統一編號：[redacted]
住　　址：[redacted]
權利範圍：*********15分之1*********
權狀字號：080前狀字第[redacted]號
當期申報地價：109年01月***16,400.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
079年11月　　***13,250.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：*********15分之1*********
其他登記事項：（空白）

舉手搶答

繼承人有數人，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為？

A）分別共有

B）公同共有

C）區分所有

Ans：B

遺產分割之自由、限制

第 1164 條　繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。

第 1165 條　1　被繼承人之遺囑，定有分割遺產之方法，或託他人代定者，從其所定。

2　遺囑禁止遺產之分割者，其禁止之效力以十年為限。

第 1166 條　1　胎兒為繼承人時，非保留其應繼分，他繼承人不得分割遺產。

2　胎兒關於遺產之分割，以其母為代理人。

未保留胎兒應繼分，逕為遺產之分割，分割行為無效。

遺產分割之自由、限制

- **遺產分割之自由：**繼承人得隨時請求分割遺產。（民法§1164本文）
- **遺產分割之限制：**
  - 遺囑禁止分割遺產（民法§1165Ⅱ）
  - 繼承人協議不分割
  - 保留胎兒之應繼分（民法§1166）

遺產分割之方法（3種)

- **遺囑指定分割**（民法§1165Ⅰ）
- **協議分割**
- **裁判分割**（前提：不能協議。分割方法意見不一致，或繼承人中有行蹤不明等）

遺產分割之實行

- 債務之扣還

  - 如果繼承人對被繼承人有債務？
  - **繼承人中如對於被繼承人負有債務者，於遺產割時，應按其債務數額，由該繼承人之應繼分內扣還。**（民法§1172）

- 立法意旨：為方便遺產分割之執行，為期共同繼承人間的公平。

- **扣還的方法：**
  - 應繼分＞債務 →可受分配
  - 應繼分＝債務 →不得分配
  - 應繼分＜債務 →不得分配，且須返還債務
  - Q：若為拋棄繼承時？

遺產分割之實行

生前特種贈與之歸扣

民法§1173

列舉規定

Ⅰ繼承人中有在繼承開始前因**結婚**、**分居**或**營業**，已從被繼承人受有財產之贈與者，應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中，為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者，不在此限。

Ⅱ前項贈與價額，應於遺產分割時，由該繼承人之應繼分中扣除。

Ⅲ贈與價額，依**贈與時**之價值計算。

- 立法意旨：維護共同繼承人間的公平
- **歸扣的方法：**
  - 特種贈與＜應繼分 →可受分配
  - 特種贈與＝應繼分 →不得分配
  - 特種贈與＞應繼分 →？（有爭議）

範例

甲中年喪偶，有子女乙、丙、丁三人。甲因乙之結婚贈與50萬元，因丙之營業贈與60萬元，因丁之分居贈與70萬元。

甲死亡時，留有財產300萬元。請問遺產分割時，原則上，丁可分得?

Ans：

1.先計算甲的應繼遺產：

甲遺留300萬元，並應歸扣乙、丙、丁所受之特種贈與50萬元、60萬元、70萬元，則甲之應繼遺產數類為480萬元。

2.各繼承人應繼分價額：

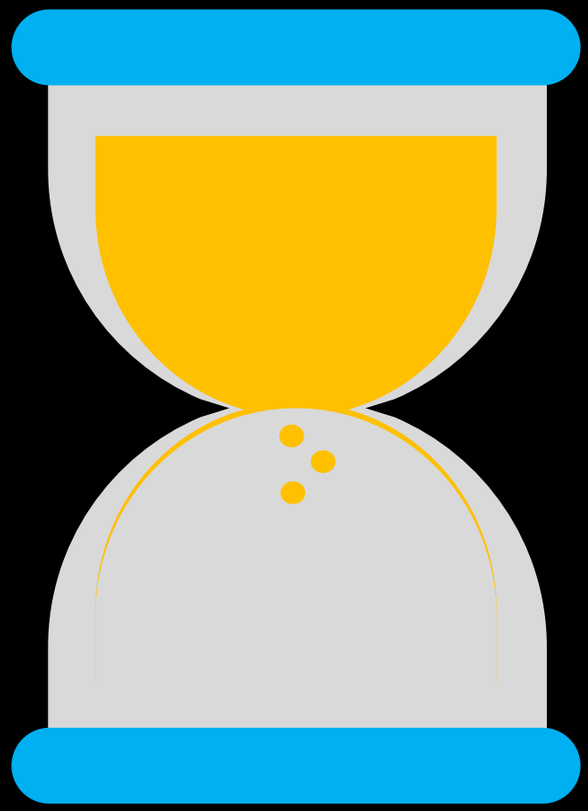
乙、丙、丁共同繼承，應繼分各為1/3，即160萬元。

3.由應繼分價額扣除特種贈與價額後所得之餘額：

丁已受有70萬元之生前特種贈與，則丁實際可分得數額為90萬元【計算式：160萬元-70萬元=90萬元】。

甲、乙為夫妻，無子女。甲有父丙、母丁。甲生前為父丙之創業，贈與140萬元之資金；為母丁六十歲之生日，贈與鑽戒一枚，價值40萬元。

甲死亡時，留下遺產660萬元。請問遺產分割時，丙可分得?



A）25萬元

B）60萬元

C）70萬元

D）165萬元

答對加2,000分

Ans：B

1.先計算甲之**應繼遺產**：

660萬元+140萬元=800萬元。

2.各繼承人**應繼分價額**：

民法§1144②、§1141

乙、丙、丁共同繼承，應繼分分別為1/2、1/4、1/4。

丙之應繼分為200萬元。

3.由**應繼分價額**扣除**特種贈與價額**後所得之餘額：

200萬元-140萬元=60萬元。